

Contraintes de participation à l'appel d'offres ouvert simplifié sur offres de prix

Conditions d'éligibilité

Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics les personnes physiques ou morales qui : justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes pour le comptable chargé du recouvrement conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques ; sont affiliées à un régime de prévoyance sociale et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire auprès de ces organismes ; exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Interdictions de participation

Ne sont pas admises à participer : les personnes en liquidation judiciaire ; les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ; les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 15 du décret précité ; les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché (lot unique ou même lot dans un marché alloti) ; les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné ; pour les marchés d'achèvement de travaux, les titulaires des marchés initiaux ayant fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe.